DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2026/105186	VYŘIZUJE:	Ing. Jiřina Čížková
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/124224	TEL.:	607 032 053
SPIS. ZN.:	SZ DESU/016823/26	E-MAIL:	jirina.cizkova@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/112/018518/26		

DATUM: 16.06.2026

ROZHODNUTÍ

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 236 stavebního zákona žádost o vydání povolení předčasného užívání stavby, kterou dne 29.05.2026 podal

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a po posouzení předčasného užívání stavby:

I. Podle § 238 stavebního zákona

p o v o l u j e

předčasné užívání části stavby

Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

v rozsahu následujících stavebních objektů
- SO 102 MÚK Třebětice - větev TRE3 od km 0,25
- SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040
- SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na II/490 - část ŘSD
- SO 313 ORL v km 3,040
- SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo
- SO 326 ORL v km 17,050
- SO 328 ORL v km 17,150
- SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo
- SO 702 Protihluková stěna Alexovice - Zahnašovice
- SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 - 11,921 vlevo
- SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 - 16,600 vpravo

(dále jen "stavba") na pozemcích

ve Zlínském kraji, v obcích Pravčice, Třebětice, Fryšták, Zahnašovice, Horní Lapač, Žeranovice v katastrálních územích Pravčice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Horní Lapač, Dolní Ves, na pozemcích:

- parc. č. 181, 343, 818/42, 818/76, 931/23, 931/26, 931/41, 931/42, 932/12, 932/13, 932/21, 932/25, 932/26, 932/27, 932/34, 932/35, 932/36, 932/37, 932/38, 932/39, 932/41, 932/42, 932/43, 932/45, 932/57, 932/62, 932/63, 932/67, 932/68, 932/69, 932/70, 932/71, 932/73, 932/81, 932/82, 936/17, 936/18, 936/19, 1150, 1157, 1167, 1170, 1215 v katastrálním území Dolní Ves,
- parc. č. 448, 490/6, 490/7 v katastrálním území Horní Lapač,
- parc. č. 1555 v katastrálním území Pravčice,
- parc. č. 198/5, 1254, 1257, 1271, 1460, 1467/1, 1472, 1480/1, 1480/3, 1488/1, 1490, 1495, 1496/1, 1504, 1505,1521, 1522, 1529 v katastrálním území Třebětice,

- parc. č. 523 v katastrálním území Zahnašovice,
- parc. č. 1324, 1332, 1926, 1929, 1962 v katastrálním území Žeranovice.

Druh a účel stavby:

- Vyhrazená stavba – dálnice D49
- Pozemní komunikace a její součásti

Na stavbu bylo vydáno povolení Dopravním a energetickým stavebním úřadem č.j. DESU/112/009292/26 dne 20.3.2026

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:

1. Předčasné užívání stavby se povoluje na dobu 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, max. do 30.06.2027.
2. Stavebník bude pokračovat v monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017), který zahrnuje také monitorovací body vztahující se k provozu stavebních objektů záměru „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták; vybrané stavební objekty“. Tyto body jsou vůči záměru relevantní zejména v oblastech hluku, vodního prostředí a bioty. Monitoring bude zahrnovat nejen rozsah sledování, měření a metodik uvedený v dokumentu, ale také řešení poprojektové analýzy a návrhu případných opatření. Monitoring musí být proveden v časovém rámci definovaném v uvedeném dokumentu, tj. ve třech etapách: před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a po uvedení záměru do zkušebního provozu. U každé monitorované složky životního prostředí (v oblasti hluku, vodního prostředí a bioty) bude respektována její stanovená frekvence a délka sledování tak, jak je uvedeno v příslušných kapitolách dokumentu. Případné odchylky nebo změny oproti uvedenému dokumentu budou doloženy vyhodnocením jejich dopadu na vlivy související s tímto stavebním objektem.
3. Stavba podléhá provedení zkušebního provozu. O povolení zkušebního provozu požádá stavebník po úplném dokončení stavebních prací pro celý záměr „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“.
4. Stavebník zajistí průběžnou a pravidelnou kontrolu dopravních zařízení a dopravního značení.
5. Dopravní značení bude realizováno dle platného stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jež je v gesci Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací.
6. Stavebník je (z titulu správce stavby) povinen průběžnou a pravidelnou kontrolou stavby ověřovat trvání její způsobilosti k užívání motoristickou veřejností. V případě zjištění skutečností, bránících dalšímu užívání stavby, je stavebník povinen bezodkladně přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu, života a zdraví osob, či vzniku škod na majetku.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Odůvodnění:

Dne 29.05.2026 podal stavebník žádost o povolení předčasného užívání stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení předčasného užívání stavby.

K žádosti stavebník předložil zejména tyto podklady:

Dohoda se zhotovitelem Strabag – stavební objekty 189.1, ze dne 27.5.2026

Dohoda se zhotovitelem - Sdruženi (zbývající objekty) dodatek č.2 ze dne 29.4.2026

Stanovení trvalé místní úpravy provozu – OOP MD-55995/2024-940/7 na dálnicích D1, D49, D55 ze dne 05.02.2025, MD-24369/2026-940/3, MD/24369/2026/940 RD ze dne 06.05.2026, MD-59567/2025-940/17, MD/59567/2025/940 RD ze dne 22.05.2026

Stanovisko Správy železnic ze dne 12.12.2024 č.j. 50118/2024-SŽ-OŘ OVA- OPS

Seznam nepodstatných odchylek od ověřené PD ze dne 20.5.2026 – Ing. Jan Froněk, Pragoprojekt a.s.

Prohlášení zhotovitele stavby – funkčnost odvodňovacích systému:

- Sdružení dne 14.05.2026
- Strabag a.s. dne 25.05.2026

Prohlášeni ekologického dozoru dne 11.05.2026 Mgr. Marek Toman

Souhlas s předčasným užíváním stavby TDS – Ing. Peter Táborský, Ing. Miloš Drábek, Marek Hanáček, Ing. Jan Chytil, Ing. Zora Kubíčková, Ing. Zdeněk Křiva, Ing. Roman Přasličák (vedoucí TDS)

Souhlas s předčasným užíváním stavby následný MS: 22.5.2026 Správa Zlín Ing. Karel Chudárek

Souhlas s předčasným užíváním stavby AD: Ing. Jan Froněk, Ing. Jacek Wedrinski Ph.D.

Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby: Ing. Ivo Fischer, Ing. Miroslav Meluzín - Viapont s.r.o.

Geodetické zaměření SO 189.301, 18.5.2026

Potvrzení o převzetí jednotlivých stavebních objektů, Protokoly o předání a převzetí odstraněných vad a nedodělků, Zápisy o předání výsledků geodetických prací, Měření protismykových vlastností, Protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží ORL,

Dále byla předložena vyjádření a stanoviska:

- MÚ Holešov 21.5.2026, HOL-23534/2026/ŽP/Ve,
- MÚ Kroměříž 25.05.2026 MeUKM/070401/2026
- MM Zlína 25.5.2026, MMZL 138097/2026
- MM Zlína 25.5.2026, MMZL 139108/2026

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně s vyrozuměním o zahájení řízení stavební úřad nařídil kontrolní prohlídku stavby na den 16.06.2026. O průběhu kontrolní prohlídky byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

V průběhu řízení dne 2.6.2026 obdržel stavební úřad souhlasné vyjádření Samostatného oddělení ochrany veřejného zdraví č.j. DESU/041/017038/26 k povolení předčasného užívání uvedených stavebních objektů
Stavební úřad vyhodnotil podklady žádosti, provedl kontrolu dodržení podmínek vydaného stavebního povolení č.j. DESU/112/009292/26 ze dne 20.3.2026, a stanovil podmínky pro předčasné užívání stavby.
Podmínka č. 1. byla stanovena na základě ustanovení § 236 odst. 1 stavebního zákona. Současně byl stanoven maximální možný termín pro dobu předčasného užívání na základě platnosti dohody se zhotovitelem, a to do 30.6.2027, podle okolností které nastanou dříve.
Podmínka č. 2 je stanovena s ohledem na plnění podmínek vydaného stavebního povolení. Provádění monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017) musí probíhat kontinuálně. Pokud dokument hovoří o monitoringu po uvedení záměru do zkušebního provozu, považuje stavební úřad předčasné užívání za jeho alternativu a z předběžné opatrnosti ukládá tuto povinnost i v této fázi.
Podmínka č. 3 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že provádět relevantní měření a zkoušky lze pouze pokud je stavba (úsek dálnice) plně dokončena a nedochází k dočasným omezením provozu z důvodu dokončovacích prací. Takové podmínky budou zaručeny v průběhu zkušebního provozu.
Podmínkami č. 4 a 5 uložil povinnost kontroly a údržby dopravního značení.
Podmínkou č. 6 je ošetřena bezpečnost uživatelů dálnice po dobu předčasného užívání a dokončovacích prací.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám se zhotovitelem stavby a uloženým podmínkám pro předčasné užívání stavby neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní

prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jiřina Čížková
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 7 písm. b) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6
sídlo: Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp
sídlo: Cejl č.p. 481/13, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský stavební úřad, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Dopravní a energetický úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví

ostatní
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Skanska a.s., IDDS: d7zgbd2
sídlo: Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
EUROVIA CZ a.s., IDDS: bjpdzta
sídlo: U Michelského lesa č.p. 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle
Metrostav Infrastructure a.s., IDDS: 5bs9sca
sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00 Praha 8-Libeň
PORR a.s., IDDS: 5ssfq4h
sídlo: Dubečská č.p. 3238/36, 100 00 Praha 10-Strašnice
STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8
sídlo: Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58